

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 370 - 373/2536

นายอุทิศ ใจตาม

โจทก์

นายยุวรัตน์ กมลเวชช อธิบดีกรมแรงงานฯ

จำเลย

นายอุทิศ ใจตาม ที่ 1, นายพิชัย นวลเมือง ที่ 2,

ผู้ยื่นคำร้อง

นายนิพนธ์ จำปาเทศ ที่ 3,

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบรรจง พรพัฒนานิคม ที่ 4 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 4 ตอนต้นที่อ้างหลักกฎหมายทั่วไป เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยนอกนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานของศาลเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ทั้งสี่เห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่าจำเลยรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยตามคำขอของนายจำลอง โห่งนาค ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2535 ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90)

คดีทั้งสี่สำนวนนี้ ศาลมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาให้เรียกโจทก์ตามลำดับ
สำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 4

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรับจดทะเบียน ให้โจทก์ทั้งสี่เป็น
กรรมการบริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และให้จำเลยเพิก
ถอนการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่ง
ประเทศไทยตามคำขอของนายจำลอง โหงนาค ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2535

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสี่

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 87)

โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่าคณะกรรมการบริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน
แห่งประเทศไทย วาระ สิงหาคม 2531ถึง 2534 ที่ไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ จะเป็นคณะกรรมการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิรับสมาชิก เข้า
เป็นสมาชิกของสภาดังกล่าวได้หรือไม่ นั้นศาลแรงงานกลาง ได้วินิจฉัยว่ากรณีเช่นนี้
ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ มีผลต่อการวินิจฉัยในประเด็นข้อ
พิพาทข้อ 3 เป็นว่า การที่จำเลยรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ตามคำขอของนายจำลอง โหงนาค ฉบับลง
วันที่ 16 มีนาคม 2535 นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว ปัญหากฎหมายดังกล่าวเป็นข้อ

แพ้นะในประเด็นแห่งคดียอมเป็นสาระแก่คดีจึงให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่ไว้
ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่าคณะกรรมการบริหารของสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน
แห่งประเทศไทย วาระ สิงหาคม 2531ถึง 2534 ที่ไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ จะเป็นคณะกรรมการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิรับสมาชิก เข้า
เป็นสมาชิกของสภาดังกล่าวได้หรือไม่ นั้นศาลแรงงานกลาง ได้วินิจฉัยว่ากรณีเช่นนี้
ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ มีผลต่อการวินิจฉัยในประเด็นข้อ
พิพาทข้อ 3 เป็นว่า การที่จำเลยรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ตามคำขอของนายจำลอง โห่งนาค ฉบับลง
วันที่ 16 มีนาคม 2535 นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว ปัญหากฎหมายดังกล่าวเป็นข้อ
แพ้นะในประเด็นแห่งคดียอมเป็นสาระแก่คดีจึงให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่ไว้
ดำเนินการต่อไป

(อัมพร ทองประยูร-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-โสภณ จันเทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>